

ORIGINALE



**DELIBERA N. 116
IN DATA 07/07/2010**

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Prov. di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI BREVE DURATA A CARATTERE STAGIONALE
ALL'INSTALLAZIONE DI GAVITELLI BOE E PONTILI GALLEGGIANTI
RIMOVIBILI - INDIRIZZO AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

L'anno 2010, addì sette del mese di luglio alle ore 15.15 presso la Sede Municipale, viene convocata la Giunta Comunale,
Sono presenti, i Signori:

Ord.	COGNOME E NOME	INCARICO	Presenti	Assenti
1	LAGANA' PAOLO	Sindaco	X	
2	CAMPOLO ROCCO	Assessore Effettivo	X	
3	VERDUCI ANTONINO	Assessore Effettivo	X	
4	PEDA' FORTUNATO	Assessore Effettivo	X	
5	BENEDETTO GIUSEPPE	Assessore Effettivo	X	
6	PAVIGLIANITI PAOLO	Assessore Effettivo	X	
7	GATTUSO GIOVANNI.	Assessore Effettivo	X	
			7	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa Stefania Polimeni .

Il Sig. Paolo Laganà, nella qualità di Sindaco del Comune di Motta San Giovanni, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

❖ Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Premesso:

- che ai sensi della L.R. 17/2005 sono state delegate ai Comuni calabresi le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative;
- che il Consiglio comunale, nella seduta del 28.05.2009, con propria delibera n. 25 ha adottato il Piano Comunale Spiaggia (PCS);
- che è stato avviato l'iter di conferenza dei servizi ai fini dell'ottenimento dei prescritti parere, autorizzazioni, ecc da parte degli Enti competenti;
- che a tal fine si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi, in data 24.06.2010, e gli enti partecipanti hanno espresso i relativi pareri con prescrizioni di lieve entità e, comunque, non inficianti le previsioni di utilizzo delle acque e, tra queste, quelle destinate a pontili mobili, a posizionamento di gavitelli e boe, ecc.;
- Che sono pervenuti presso gli uffici comunali una serie di domande finalizzate ad attività marittimo-turistiche;
- Che gli uffici comunali competenti hanno richiesto alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria un parere preventivo al rilascio di detta autorizzazione;
- Che ad oggi la Capitaneria di Porto non ha dato seguito alla richiesta;
- Che la Giunta Regionale della Calabria ha adottato, in data 5.07.2010, una delibera con la quale si conserte ai comuni costieri di rilasciare le necessarie autorizzazioni per la sola stagione estiva 2010, anche nelle more dell'adozione del PCS

considerato che la Regione Calabria, negli anni precedenti, aveva accordato ad alcune ditte, durante la stagione balneare, autorizzazioni di breve durata per l'installazione di chioschi su aree demaniali marittime;

considerato che per le autorizzazioni di breve durata non è configurabile l'istituto del rinnovo, ammesso esclusivamente per le licenze e per gli atti formali;

considerato, altresì, che – nelle more dell'approvazione del nuovo PCS - non accordare tali autorizzazioni implicherebbe esporre quanti sono interessati al rilascio a danni economici per gli investimenti effettuati;

considerato, infine, che occorre prevedere – al fine di non compromettere la stagione turistica – la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali tanto ai singoli gavitelli in favore dei dipartisti, quanto a coloro che intendono installare pontili galleggianti rimovibili;

visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi,

DELIBERA

- **di autorizzare l'ufficio tecnico** ad accordare autorizzazioni di breve durata, limitatamente alla stagione balneare 2010, di 60 gg. alle ditte già destinatarie di tali provvedimenti da parte della Regione Calabria e da parte del Comune di Motta San Giovanni negli anni precedenti, in conformità con le previsioni del Piano Spiagge già adottato con la delibera del Consiglio Comunale del Comune nella seduta del 28.05.2009, con la delibera n. 25
- **di stabilire** che tali provvedimenti non creano alcun diritto di preferenza e/o di prelazione per il rilascio di future concessioni demaniali;
- **di autorizzare l'ufficio tecnico** ad accordare, infine, autorizzazioni di breve durata max 60 gg, limitatamente alla stagione balneare 2010, per l'installazione di singoli gavitelli ai diportisti che ne facciano documentata richiesta, in conformità alle esistenti prescrizioni della Capitaneria di Porto. Tali gavitelli potranno essere installati esclusivamente negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla “sosta e stazionamento libero delle imbarcazioni” compatibilmente con le condizioni di sicurezza della balneazione;
- **di autorizzare l'ufficio tecnico** ad accordare, infine, autorizzazioni di breve durata, limitatamente alla stagione balneare 2010, per la realizzazioni di pontili mobili;
- **di dare indirizzo** al responsabile dell'ufficio tecnico per la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Ente, in conformità con quello allegato alla presente delibera;
- **stabilire** che le domande dovranno essere presentate entro 10 gg. dalla pubblicazione dei relativi avvisi sul sito internet dell'Ente;
- **Di trasmettere** copia della presente delibera al responsabile dell'ufficio tecnico;
- **Di trasmettere** la presente delibera alla Capitaneria di Porto ed alla Regione Calabria;
- **Di Rendere**, con ulteriore votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
LAGANA' PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania Polimeni

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
(art. 49 D.Lgs n° 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
Regolarità Tecnica

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
TECNICO MANUTENTIVO
Geom. Giorgio Polimeni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000)

- Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal
- Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai capigruppo consiliari

Prot. N.ro / _____ / del _____

IL MESSO COMUNALE
Olimpia PANGALLO

Per avvenuta pubblicazione dal _____ al _____
Motta San Giovanni li, _____

IL MESSO COMUNALE
Olimpia PANGALLO

IL SEGRETARIO ATTESTA:

- ☐ CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal al e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.
- ☐ CHE la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguita ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000
- ☐ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data atteso il decorso del 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania Polimeni
